

39º ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS

GT 8 – Controles democráticos e participação política

Desenvolvimento institucional e controle da gestão pública: uma análise do sistema de accountability brasileiro

Fernando Filgueiras

Universidade Federal de Minas Gerais

Caxambu, outubro de 2015

O processo de democratização no Brasil consolidou um regime político que assegura as condições de governabilidade, por um lado, e um processo de mudanças institucionais no sistema político e na administração pública, por outro lado. Estas mudanças institucionais têm aberto uma rota para o desenvolvimento da governança democrática, tendo em vista a superação de formas de particularismos que estruturam a gestão pública. A Constituição da República de 1988 inaugurou um processo crítico de democratização do sistema político e desencadeou, também, um processo gradativo e incremental de desenvolvimento institucional no âmbito da administração pública.

Neste processo de desenvolvimento institucional, as instituições de accountability assumiram um papel primordial. Tanto no que tange ao seu processo interno de mudança, quanto no seu papel para as melhorias de gestão e construção da governança democrática. De um contexto em que se constatava a ausência de instituições de accountability no Brasil, passamos para um contexto de instituições consolidadas e atuantes no enfrentamento da corrupção e das irregularidades de gestão.

O objetivo principal deste artigo é discutir este processo de desenvolvimento institucional, enfocando o desempenho no que tange às ações de controle das irregularidades de gestão praticadas nos municípios brasileiros. A discussão teórica gira em torno da ideia de que houve avanços e desenvolvimento das instituições de accountability. Porém, deste processo de desenvolvimento não seguiram desenvolvimentos sistêmicos na ecologia das instituições de accountability. As implicações desta questão estão no fato de que o desenvolvimento institucional deve ser pensado não apenas nas mudanças organizacionais internas, mas também na dimensão sistêmica, a qual dê conta da ecologia de instituições e do fluxo de processos. Esta ecologia processual implica um padrão de interação entre as instituições que explica o resultado sistêmico mais amplo em relação à accountability.

Empiricamente, analisamos o caso brasileiro. Abordamos o desempenho do sistema de instituições de accountability no Brasil analisando o fluxo de processos judiciais e administrativos contra gestores públicos municipais, cobrindo o processo de sequenciamento de ações de accountability e a coordenação e cooperação entre as instituições. Além desta análise do desempenho, procedemos a um conjunto de entrevistas com os dirigentes das instituições do sistema de accountability, de forma a compreender o processo de cooperação e coordenação no contexto da ecologia sistêmica das instituições de accountability.

Na primeira seção do artigo, discutimos o processo de desenvolvimento das instituições de accountability no Brasil, observando o incrementalismo e o enfrentamento das irregularidades na gestão pública. Na segunda seção discutimos a metodologia empregada neste estudo. Na terceira seção discutimos o desempenho do sistema de instituições de accountability. Na quarta seção discutimos o processo de cooperação, coordenação e a interação entre as instituições do sistema de accountability. Na última seção discutimos os resultados, com base na análise do processo de desenvolvimento institucional.

O desenvolvimento das instituições de accountability no Brasil

Compreende-se por accountability o princípio segundo o qual é dever de todos os agentes públicos prestarem contas de seus atos ao público, de forma que a sociedade possa avaliar não apenas a aplicação dos recursos, mas também as ações e resultados alcançados por políticas, programas e ações propostas e implementadas pelos governos. O conceito de accountability refere-se ao conjunto de procedimentos e de processos circunscritos às modernas burocracias de Estado, tais como controle interno e controle externo, mediante as quais o público pode avaliar o valor adicionado pelas políticas do Estado ao interesse público. Como tal, é um princípio fundamental para a legitimidade do sistema político e para a atuação da administração pública, além de uma ferramenta de gestão capaz de assegurar a publicidade das ações do Estado (Philp, 2009; Filgueiras, 2011).

Isto não significa que o conceito de accountability seja passível de consenso na literatura especializada. De acordo com Mark Bovens, accountability é um conceito avaliativo e não analítico. Ele é utilizado para qualificar um estado de coisas ou a performance de diferentes atores. E, também, refere-se a um conjunto de práticas que tornam a avaliação possível. Para Bovens, accountability compreende um tipo de relação social entre um ator e um fórum, por meio da qual o ator tem a obrigação de explicar e justificar sua conduta. O fórum, por outro lado, pode representar questões e julgar os atores, que respondem pelas consequências de suas ações. Desta forma, a accountability responde a um ciclo, mediante o qual, primeiro, o ator deve informar ao fórum sobre sua conduta a respeito de procedimentos, resultados e ações. Segundo, o fórum pode interrogar o ator a respeito da adequação da informação prestada e sobre a legitimidade e licitude de sua conduta. Terceiro, o fórum pode condenar e impor

sanções ao ator. O processo da accountability significa o dever de prestar contas por parte dos atores, a justificação e o julgamento da conduta dos atores e a possibilidade de sanção desta conduta. Bovens, por conseguinte, não descarta a sanção como elemento essencial da accountability (Bovens, 2007).

Para O'Donnell, a accountability é um princípio republicano, cuja presença é essencial ao funcionamento das instituições políticas e da burocracia do Estado, de forma a assegurar a sua publicidade e eficiência na gestão dos recursos públicos, bem como impedir o seu mau funcionamento. Partindo de uma premissa radical da separação entre a dimensão pública e a dimensão privada, presente tanto em tradições liberais quanto republicanas, o pressuposto básico é assegurar a publicidade de decisões, implementação e avaliação das ações de governos, de modo que se constitua um regime político e uma administração pública igualitárias e imunes a ilícitos. Neste caso, são duas as modalidades de accountability referentes a esta proposta. Uma primeira modalidade diz respeito à accountability vertical, segundo a qual políticos eleitos devem ser submetidos à avaliação retrospectiva por meio do voto (Przeworski, Cheibub, 1999). Compreendendo que a autoridade política, em uma democracia, deve ter a sua delegação de poder por meio de eleições, o processo eleitoral constitui a principal base segundo a qual a accountability vertical opera. Em primeiro lugar, pela existência de regras institucionais sólidas. Em segundo lugar, pela capacidade de avaliação atribuída aos eleitores para julgarem a ação de políticos e o seu direcionamento para o bem comum. A existência de accountability vertical é uma condição necessária para a existência da democracia. Entretanto, não é uma condição suficiente para que o princípio da publicidade seja assegurado, bem como obrigue que os incumbentes direcionem a sua ação para o interesse público (O'Donnell, 1999).

A segunda modalidade diz respeito à accountability horizontal, a qual depende da existência de instituições autorizadas e dispostas a controlar, supervisionar, retificar e punir as ações adicionadas pelos agentes públicos, que sejam consideradas ilícitas por parte de outras agências e que representem um descaminho do interesse público. A accountability horizontal diz respeito aos mecanismos de *checks and balances* dos três poderes republicanos, incluindo instituições do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Espera-se que o funcionamento destas instituições seja efetivo e resultado não de uma ação isolada de cada uma delas, mas de uma complexa rede que compõe um sistema de instituições, cujo cume é a Constituição (O'Donnell, 1999).

No contexto de um regime democrático, pressupõe-se que a autoridade pública aja dentro de limites institucionais fixados, a bem do interesse público. Para executar estas ações de controle, prevenção e punição desta extrapolação do exercício da autoridade, em contextos democráticos, as instituições de accountability horizontal não dividem suas competências constitucionais, mas se superpõem de modo a exercerem competências complementares umas às outras, respeitado um processo assegurado nos termos dos direitos e garantias constitucionais (O'Donnell, 1999). As instituições do sistema de accountability devem ser autônomas e reconhecidas por seus operadores como portadoras de uma autoridade pública para a fiscalização, controle, correção e punição dos atos ilícitos, de maneira a preservar o interesse público. Além disso, a accountability exige uma complexa rede de instituições, de acordo com competências complexas de controle, investigação e punição (Mainwaring, 2003).

No caso da América Latina, de forma geral, e do Brasil, em particular, o que se constata no início do processo de democratização era a ausência das instituições de accountability horizontal (O'Donnell, 1996, 25). O processo da democratização brasileira significou o retorno de condições básicas da poliarquia, tendo em vista um processo de transição que viria como resposta a uma crise do regime autoritário implantado em 1964. A Assembleia Constituinte, à altura do ano de 1987, enfrentou o dilema de realizar escolhas que projetassem um ordenamento institucional capaz de agregar e processar de maneira eficiente as crescentes pressões vindas de um quadro social extremamente heterogêneo e plural (Abranches, 1988).

O retorno das condições da poliarquia promoveu um processo de abertura política essencial à construção da democracia. E, paralelo ao retorno das eleições, iniciou-se um processo incremental de desenvolvimento das instituições do Estado, inclusive das instituições de accountability horizontal. Foram asseguradas, no Brasil, condições gradativas para a consolidação do regime democrático, especialmente no que tange às condições de governabilidade (Limongi, 2006). A competição política, a presença de oposições e regras institucionais mais claras tem promovido o desenvolvimento de instituições de accountability horizontal (Melo, Pereira e Figueiredo, 2009).

A mudança política no Brasil tem implicado um processo de desenvolvimento incremental das instituições. Contudo, frente ao fato de ter constituído um regime político que assegure condições de governabilidade, tem havido um custo no que tange às condições de governança democrática do setor público, implicando um antagonismo

entre o exercício da autoridade política, por um lado, e o exercício da autoridade pública, no âmbito da administração, por outro lado. O processo de mudança institucional ocorreu de forma incremental, em que foram sendo gradativamente acrescentadas novas regras e rotinas para o funcionamento das instituições, além dos acréscimos de novos recursos. No caso das instituições de accountability horizontal, este incrementalismo se faz presente em conjunturas críticas, por meio das quais às competências das instituições do sistema de accountability vão sendo adicionadas novas regras que implicam em mudanças nas práticas institucionais. Além disso, estas mudanças incrementais das instituições do sistema de accountability no Brasil significou uma maior capacidade para desvelar e tornar público diferentes escândalos de corrupção, os quais possibilitaram conjunturas de mudanças nas regras que fortaleceram o papel exercido por estas instituições na sociedade. Ou seja, à medida que a corrupção no setor público foi sendo revelada, reforçaram-se os mecanismos de controle e accountability (Taylor, Praça, 2014). Deste processo verifica-se uma espiral crescente de incrementalismo institucional que agrega novas funções para as instituições de accountability (Filgueiras, 2013).

A Constituição de 1988 fixou competências a um conjunto de instituições que compõem um complexo quadro de controle e fiscalização entre os poderes da República. Este quadro de competências das instituições está referido a uma compreensão teórica de que cabe a todos os poderes republicanos o exercício do controle interno de suas atividades e ao Poder Legislativo o controle externo, por meio do Tribunal de Contas da União. Associado a isto, a Constituição delegou ao Ministério Público competências para o controle da administração pública, além da proposição de soluções judiciais e extrajudiciais¹.

Cabe ao Tribunal de Contas da União, pela Constituição Federal de 1988, o exercício do controle externo da administração pública, por meio de ações de fiscalização, e informar ao Congresso Nacional o exercício correto dos poderes delegados aos agentes públicos. O Tribunal de Contas da União foi criado em 1891, tendo a incumbência de verificar a legalidade das contas do Poder Executivo. A referência ao nome de Tribunal ocorre por se constituir como um tribunal administrativo, cujo aspecto inicial seria a prescrita legalidade da aplicação das contas. Desde sua fundação em 1891, o tribunal tem passado por mudanças incrementais. Ao longo do tempo, o Tribunal de Contas da União foi ampliando o seu escopo de competências, especialmente em 1967, quando lhe foi assegurada a competência para

realizar auditorias de gestão. O Tribunal de Contas da União deixou suas competências estritamente legalistas para assumir competências de auditoria de desempenho e controle da gestão pública (Speck, 2000). Isto implicou uma conjuntura crítica para o Tribunal, porque significou, além da ampliação de suas funções, a mudança de práticas arraigadas no interior de sua administração. Outra conjuntura crítica que representou forte mudança para o Tribunal de Contas da União foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, por meio da qual as práticas de gestão e auditoria foram adicionadas e regulamentadas, exigindo da instituição a modernização de suas práticas internas e o investimento em tecnologia (Loureiro, Teixeira, Cacique, 2009).

No caso do Ministério Público, a fixação de suas competências pela Constituição de 1988 também representou uma conjuntura crítica. A Constituição Federal assegurou em seu texto a autonomia funcional e administrativa, tornando-o mais imune aos interesses políticos e mais empoderado para agir na cena pública. Pela autonomia funcional, cabe ao Ministério Público exercer uma função de justiça no Estado, cabendo a ele a defesa dos interesses sociais coletivos e difusos. Cabe a ele também a defesa do regime democrático, tendo em vista a defesa do patrimônio público e social. Ao Ministério Público compete uma função jurisdicional do Estado, que não se resume apenas à defesa do Estado, fiscalização, controle e punição de irregularidades da gestão. Suas competências são mais amplas. Mas, para os fins desta pesquisa, cabe ao Ministério Público uma função essencial de accountability horizontal, uma vez que suas competências de fiscalização e promoção de feitos judiciais contra gestores públicos e políticos eleitos lhes são típicas. Isto implicou um processo brusco de mudança, que resultou num incrementalismo institucional balizado em mudanças de práticas, legislação e competências. Mas, no caso do Ministério Público, o incrementalismo institucional foi adicionado por um forte voluntarismo político de seus membros, cuja socialização ocorre pela defesa do interesse social de uma sociedade apática frente a um Estado corrompido (Arantes, 2011a).

O mesmo ocorre com a Polícia Federal. Tendo a função de polícia judiciária da União, cabendo a ela o processo de investigação criminal frente as infrações penais contra a ordem pública e social, em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme. A Polícia Federal foi criada em 1944, no final do Estado Novo, como Departamento Federal de Segurança Pública, mas suas funções eram circunscritas ao Distrito Federal.

Em 1945 ganhou atribuições de âmbito nacional. Apenas com a Constituição de 1988 que foram fixadas suas competências como polícia judiciária da União, sendo reconhecida como órgão permanente e a sua estruturação em carreira. O caráter permanente da Polícia Federal significa que, mesmo estando subordinada ao Poder Executivo, a Polícia Federal não pode ser dissolvida pelo governo. No segundo caso, a estruturação da Polícia Federal em carreira significa que haverá regras para o acesso aos cargos, a definição da hierarquia policial, a previsão de regras para ascensão e as subdivisões organizacionais com a fixação de suas competências. A partir disso, o quadro de integrantes da Polícia Federal foi expandido ao longo do tempo, além do crescimento do orçamento desta instituição. A socialização interna dos agentes e delegados da Polícia Federal guarda um forte componente de reforço de uma atuação repressiva contra o crime organizado e a corrupção, associado a um fortalecimento da democracia (Arantes, 2011b).

Por fim, a criação da Controladoria-Geral da União, em 2003, guarda um processo de longo incrementalismo do controle interno da administração pública da União, no Brasil. Antes da criação da Controladoria-Geral da União, o sistema de controle interno era descentralizado nos diversos órgãos da administração pública e coordenado pela Secretaria Federal de Controle Interno, vinculada ao Ministério da Fazenda (Olivieri, 2010). Pela Lei 10683/2003, foi criada a Controladoria-Geral da União (CGU), que, com autonomia funcional, assumiu e centralizou todas as atividades de controle interno do Governo Federal e também as iniciativas de prevenção e combate à corrupção. Antes da criação da Controladoria-Geral da União, o controle interno do Poder Executivo era realizado pelos próprios órgãos da administração pública, de forma descentralizada e descoordenada, sendo pouco efetivo no que tange à prática de auditorias e controles de contas, bem como de avaliação das práticas de gestão. A CGU representou um processo de inovação importante no Brasil, não só por centralizar a atividade de controle interno e institucionalizar sua prática no interior da administração pública, mas também por difundir práticas de gestão e transparência. A CGU representa, no caso do Brasil, um processo de conversão funcional ditado pelas conjunturas críticas de escândalos de corrupção na passagem do Governo Fernando Henrique Cardoso para o Governo Lula (Filgueiras, Araújo, 2014). Assim, a criação da Controladoria-Geral da União vem para institucionalizar a prática de controle interno fixada na Constituição de 1988 com o ganho incremental de mudanças institucionais no sistema de accountability. A institucionalização do controle interno permitiu uma maior capacidade de

fiscalização, controle e monitoramento das políticas públicas, de forma a fazer avançar o processo de accountability (Balbe, 2013).

A Constituição de 1988 e o retorno da democracia no Brasil representaram uma conjuntura crítica essencial, a qual desencadeou este processo de mudança incremental das instituições de accountability. Primeiro por fixar no cume institucional uma cadeia complexa e grande de competências, regras e processos. Segundo, porque a Constituição de 1988 implicou em mudanças organizacionais e de práticas no interior destas instituições. Portanto, de um contexto de vazio de instituições de accountability horizontal, no Brasil, passamos a constituir mudanças incrementais que significaram o desenvolvimento de novas práticas de gestão pública e gradativo empoderamento das instituições de accountability. O resultado foi a construção e desenvolvimento de um sistema de instituições de accountability, tendo em vista competências exclusivas e superpostas destinadas à prevenção, investigação e punição de atos ilícitos no sistema político e na administração pública. A par disso, a ampliação de competências e o desencadear do processo de desenvolvimento institucional proporcionaram uma gradativa capacidade destas instituições para desvelar a corrupção existente na dimensão do Estado. Os escândalos de corrupção serviram como catalisadores do processo de mudança, mantendo o desenvolvimento incrementalista das instituições de accountability (Taylor, Praça, 2014). Eles representam conjunturas críticas que serviram à superposição de instituições, conversão funcional e difusão, que mantiveram o processo de desenvolvimento institucional em curso (Filgueiras, Araújo, 2014).

A presença destes escândalos no Brasil tornou a corrupção altamente percebida pela opinião pública. Há algo em comum em todos esses escândalos. Em primeiro lugar, a cobertura maciça da mídia, dando publicidade aos esquemas de corrupção e de malversação de recursos públicos. No caso do Brasil, há uma mídia pulsante e autônoma para cobrir os casos de corrupção e exercer o papel de *watchdogs* em relação ao sistema político (Porto, 2011). Em segundo lugar, todos estes escândalos de corrupção inserem um contexto de crítica social da política, corroborando uma visão comum de que o Estado brasileiro é o espaço natural dos vícios. Em terceiro lugar, todos estes escândalos de corrupção ensejaram iniciativas *ad hoc* de controle público, catalisando um processo de mudança institucional das instituições de *accountability*.

As mudanças institucionais vieram como reação às conjunturas críticas impostas pelos escândalos de corrupção. A reação dos presidentes foi promover iniciativas de combate e políticas anticorrupção configuradas nos seguintes aspectos: (1) – a difusão

destas políticas mediante o fato de o Brasil ter se tornado signatário de convenções internacionais contra a corrupção; (2) – a superposição de novos formatos organizacionais da administração pública, como no caso da criação da Controladoria-Geral da União e a maior autonomia da Polícia Federal, fazendo conviver novos e velhos formatos institucionais; (3) – a conversão funcional de instituições, como no caso do Tribunal de Contas da União, que assumiu maiores prerrogativas e autonomia. Todo este processo de mudança institucional está balizado em um processo de desenvolvimento que orienta uma situação de *path dependence*, em que a rota assumida pela mudança implica o gradativo fortalecimento institucional (Pierson, 2004).

Ou seja, a organização constitucional do sistema de instituições de accountability implicou uma catalisação gradativa da capacidade estatal de controle e supervisão da administração pública, a qual tem provocado mudanças incrementais em cada uma das instituições. Entretanto, apesar das mudanças incrementais, estas mesmas mudanças não implicaram em incentivos para a cooperação institucional (Taylor, Buranelli, 2007). Um elemento que deve ser destacado é que tanto o processo de democratização no Brasil, quanto o desvelo crescente da corrupção, criaram conjunturas críticas que proporcionaram mudanças consideráveis em cada uma das instituições do sistema de accountability. Porém, estas mudanças não significaram desenvolvimentos sistêmicos mais amplos, que digam respeito ao processo de interação e complementariedade que cada instituição guarda com as demais instituições, tendo em vista a ecologia processual das ações de controle e accountability.

Por ecologia processual entendemos a relação interdependente do sistema de instituições, em que as ações realizadas por uma instituição depende das ações de outras instituições. Esta interdependência é fixada em regras e procedimentos que envolvem um conjunto de instituições para a realização de um fim. O processo, portanto, fixa esta ecologia, de modo que o resultado depende da ação conjunta, coordenada e cooperativa das instituições. O sistema de instituições de accountability tem esta ecologia processual fixada em regras e procedimentos que envolvem um conjunto de instituições para realizar o fim das ações de controle, tendo em vista o sequenciamento de atividades definido no processo. Intervém nesse processo uma organização autônoma das instituições, a qual faz com que a cooperação e coordenação das atividades dependa, por um lado, de regras e competências institucionais fixadas, e, de outro lado, do estabelecimento de laços políticos, em que os atores presentes nestas instituições

compreendam a cooperação e a coordenação das atividades como vital para o sucesso das ações empregadas pelas instituições.

Esta ecologia processual implica no que DiMaggio e Powell (1983) apontaram como definição institucional, a qual marca o processo de estruturação das instituições pelos seguintes elementos: (1) - pela extensão das interações entre as organizações; (2) - o surgimento da dominação e de coalizões organizacionais; (3) - um aumento na carga de informação com a qual as organizações devem lidar; (4) - o desenvolvimento de um conhecimento mútuo entre os participantes do conjunto de organizações com o empreendimento comum. Contudo, no caso do sistema de instituições de accountability, no Brasil, o processo de interação é marcado pela interdependência das instituições, uma vez que as regras institucionais são sobrepostas e complementares. Do aumento da interação entre as instituições do sistema de accountability não decorre um processo cooperativo ou coordenado de ação conjunta, uma vez que as organizações lutam racionalmente por reconhecimento da opinião pública. A ecologia processual, marcada pela relação interdependente e complementar entre as instituições, implica uma relação entre processos e regras, por um lado, e a estruturação institucional da cooperação e coordenação por parte dos atores, por outro lado.

A mudança institucional no Brasil não foi acompanhada de uma mudança ecológica do sistema de instituições de accountability, em que a interação entre estas instituições não é capaz de produzir ações coordenadas e cooperativas, não assegurando um sequenciamento racional de atividades destinadas ao aprimoramento da accountability. A interação entre as instituições do sistema de accountability no Brasil é realizada em termos processuais fixados em competências e processos pouco coordenados e movidos por uma ação política dirigida pelas conjunturas críticas dos escândalos de corrupção. Neste sentido, apesar de haver incrementos de ação para cada uma das instituições, disto não decorre eficiência na ação conjunta do sistema de accountability, fazendo persistir, no Brasil, uma forte impunidade dos crimes de corrupção e pouca efetividade no enfrentamento dos problemas de gestão, no âmbito da administração pública.

Sendo assim, é necessário compreender o enlace processual que estrutura o sistema de instituições de accountability, de forma a compreender o fluxo das ações de controle e o seu seguimento para compreendermos melhor a interação entre as instituições de accountability. Esta pesquisa se move pelo objetivo de compreender este

fluxo processual das ações de controle e os dilemas institucionais para o enfrentamento das irregularidades de gestão e a corrupção no Brasil.

Metodologia e foco da pesquisa

Como apontamos anteriormente, o objetivo principal deste artigo é compreender o desempenho das instituições de accountability no Brasil e o processo que implica a interação entre estas instituições. Para isso, devemos compreender uma ação de controle que implique e abranja um conjunto de instituições, de modo a tornar possível a análise da ecologia processual de ações de controle do sistema de instituições de accountability. Para avaliar este desempenho e compreender a interação entre as instituições, elegemos como ponto de partida para pensar as ações de controle o Programa de Sorteios Públicos da Controladoria-Geral da União (CGU).

O Programa de Sorteios Públicos foi instituído em 2003 e tem o objetivo de promover ações de auditoria in loco dos recursos públicos federais transferidos para os municípios brasileiros. O Programa baseia-se na composição de um sorteio de 60 municípios por ano, para os quais são enviados auditores de controle interno da CGU que averiguarão as prestações de contas, a aplicação financeira dos recursos e os bens e serviços públicos produzidos com estes recursos federais. O objetivo da auditoria não é apenas averiguar as contas, mas também a aplicação final dos recursos, no sentido de verificar se a aplicação de recursos federais reverteu-se em bens e serviços públicos de qualidade nos municípios. Os sorteios baseiam-se em uma distribuição regional dos municípios pelos estados e obedece a um esquema de aleatoriedade.

A nossa escolha pelo Programa de Sorteios Públicos da CGU como nosso ponto de partida ocorre por três razões: (1) – o Programa de Sorteios Públicos permite verificar de forma mais ampla a ação das instituições do sistema de accountability, à medida que envolve desde os gestores das políticas públicas e as demais instituições relacionadas tanto à persecução judicial das irregularidades encontradas, quanto de medidas não judiciais de controle público; (2) – o Programa de Sorteios Públicos possibilita verificar um conjunto mais genérico de irregularidades, desvios e indícios de corrupção no setor público, visto que trabalha com transferências de recursos para os entes federativos e possibilita verificar a disseminação das falhas de gestão no âmbito da administração pública brasileira; (3) – o foco do Programa de Sorteios Públicos da CGU, como ponto de partida, permite verificar as ações de controle da administração

pública sem a interferência de fatores exógenos como uma perspectiva de escândalo político. Como se trata de irregularidades amplamente disseminadas na administração pública, o Programa de Sorteios, por meio dos seus relatórios, possibilita verificar de forma mais ampliada e micro a qualidade da gestão pública no Brasil.

Feitas estas considerações, tomamos como ponto de partida para a pesquisa o Programa de Sorteios Públicos da CGU. Constituimos um banco de dados com todas as irregularidades constatadas nos relatórios de auditoria a partir de uma amostra de 322 municípios, do total de 1800 municípios sorteados, entre os anos de 2003 e 2010. A razão pela qual escolhemos este intervalo de tempo ocorre pelo problema colocado na pesquisa. Como o objetivo é verificar as ações do conjunto das instituições do sistema de accountability com base nas informações levantadas nos relatórios de auditoria, foi escolhido este intervalo pensando em prazos para que as demais instituições realizem ações investigativas e punitivas. Como o objetivo é verificar o desempenho do sistema de instituições de accountability e sua interação interna, este tempo é necessário para que cada uma possa empenhar as ações formais necessárias no campo investigativo e punitivo das irregularidades constatadas. A amostra, composta por 322 municípios, foi estratificada por região, estado e número do sorteio, de forma a cumprir uma distribuição mais equilibrada entre os municípios que já foram auditados no âmbito do Programa de Sorteios Públicos. Os municípios sorteados têm até 500 mil habitantes, excluindo as capitais dos estados. A partir do levantamento destes dados para a amostra de municípios, rastreamos os processos nas outras instituições, os quais tiveram origem no Programa de Sorteios Públicos.

Constituimos, com este procedimento, uma base de dados que permite verificar o fluxo de todos os processos, envolvendo procedimentos administrativos, judiciais e extrajudiciais, conforme as competências de cada uma das instituições. O levantamento destes dados permite verificar o desempenho do sistema de instituições com relação aos processos de controle público e a interação entre elas, partindo da premissa que as ações de controle público envolvem uma complexa ecologia processual, com competências específicas, que vão de ações investigativas à punição das irregularidades, desvios e corrupção. Assumimos como unidade de análise cada uma das irregularidades constatadas nos relatórios do Programa de Sorteios Públicos no âmbito da amostra.

Com relação ao objetivo de averiguar a interação que estas instituições do sistema de accountability guardam entre si, a pesquisa procedeu também a um enfoque qualitativo. Realizamos entrevistas com dirigentes da Controladoria-Geral da União, do

Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas da União, da Polícia Federal e da Justiça Federal, os quais lidam diretamente com as ações de controle da administração pública e enfrentamento da corrupção. O objetivo destas entrevistas é compor uma explicação para os problemas de desempenho levantados no enfoque quantitativo, partindo da hipótese que este fraco desempenho ocorre por conta de problemas na ecologia processual das instituições do sistema de accountability brasileiro. As entrevistas com os dirigentes destas instituições possibilita montar o puzzle das relações de poder e disputas políticas que ocorrem no contexto do sistema de accountability no Brasil.

Ao todo foram realizadas 63 entrevistas. As entrevistas foram realizadas com 18 dirigentes da Controladoria-Geral da União, 15 do Tribunal de Contas da União e 14 do Ministério Público Federal entre os dias 02 e 06 de junho de 2014. As entrevistas com 10 superintendentes e delegados da Polícia Federal e com 6 magistrados da Justiça Federal foram realizadas entre os dias 25 e 27 de fevereiro de 2015.

A partir dos dados qualitativos levantados nas entrevistas procedemos a uma análise da interação entre as instituições de accountability. O que motiva esta análise é entender o modo de acordo com o qual elas interagem e a explicação para os resultados de desempenho encontrados a partir das ações de controle motivadas pelo Programa de Sorteios Públicos.

O fluxo processual das instituições de accountability no Brasil

A análise dos relatórios de auditoria do Programa de Sorteios Públicos da CGU permite compreender a qualidade dos governos municipais no Brasil e a ação das instituições do sistema de accountability (Rothstein, 2011; La Porta, et al, 1999). Do ponto de vista substancial, possibilita analisar a capacidade com que as políticas públicas sejam implementadas no plano municipal da Federação, no Brasil, de forma a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Como tratamos, aqui, da aplicação de recursos federais nos municípios, com o condão de melhorar as condições de desenvolvimento, a análise dos relatórios possibilita constituir um panorama acurado da qualidade dos governos municipais e da implementação de políticas públicas. O pressuposto é que os municípios são parceiros da União na implementação das políticas públicas, tendo em vista um aspecto substancial de promoção do desenvolvimento econômico, político e social, associado com procedimentos rígidos, previstos na

legislação brasileira, para a descentralização de recursos públicos, no âmbito da Federação.

Os municípios que compuseram a amostra têm características específicas. De modo geral, são pequenos municípios, com índice de desenvolvimento humano mediano e municípios fortemente dependentes das transferências de recursos com origem na União. Conforme os dados da tabela 1 abaixo, em média, 44,10% do orçamento dos municípios da amostra têm origem em recursos transferidos pela União. A população média da amostra é de 26720,8 habitantes, com uma taxa de analfabetismo média de 23,0% e taxa de média de urbanização de 57,44%. São municípios em média pobres, com taxa média de pobreza de 45,48% e produto interno bruto médio de R\$ 198807,26. Na média, 62% dos servidores ativos da administração direta do município são estatutários, com estabilidade. Com estas características, os municípios são dependentes da União, no que tange ao desenvolvimento de políticas públicas, e carentes de uma infraestrutura que possibilite autonomia de gestão e qualidade no governo. A razão de dependência é elevada, tornando estes municípios passíveis de práticas de pequena e grande corrupção.

Tabela 1. Dados descritivos dos municípios da amostra

Índice	N	Mínimo	Máximo	Média	Desvio padrão	Variância
Tamanho da população	322	795	363392	26720,8	46515,9	2,164
IDHM	322	0,272	0,813	0,546	0,114	0,013
Produto interno bruto a preços correntes (R\$)	322	6853,00	4771863,00	198807,26	460293,47	2,119
Taxa de analfabetismo (%)	322	1,90	65,5	23,0	12,25	150,15
Taxa de urbanização	322	4,18	100,0	57,44	21,80	475,30
Incidência de pobreza	322	11,05	84,00	45,48	14,82	219,90
Quantidade de servidores ativos na administração direta	322	19	6568	850,87	985,76	971724,91
Quantidade de servidores ativos estatutários na administração direta	322	0	4161	529,07	699,96	489495,56
Recursos transferidos da União para o município no ano do sorteio (R\$)	322	11983,45	181513291,40	12320358,15	19471356,33	3,791E14
Receitas do município no ano do sorteio (R\$)	322	53610,72	338287868,70	27933871,42	52674274,76	2,775E15
Razão entre receita e recursos transferidos pela União, no ano do sorteio	322	22,35%	53,65%	44,10%	-	-

Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Pesquisa de Informações Básicas Municipais; PNUD – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – Brasil.

Dos relatórios de auditoria do Programa de Sorteios Públicos, para a amostra de 322 municípios constantes desta pesquisa, foram encontradas 19153 irregularidades. Estas irregularidades compreendem desde pequenas falhas procedimentais a indícios graves de corrupção praticada no âmbito dos municípios. Das 19153 irregularidades encontradas nos relatórios de auditoria do Programa de Sorteios Públicos da CGU, procedemos à sua classificação, no sentido de poder identificar o setor ou a natureza da irregularidade encontrada. A tabela 2, abaixo, apresenta a classificação destas irregularidades.

Tabela 2. Classificação das irregularidades de gestão

Tipo de irregularidade de gestão	Frequência	Percentual	Percentual válido	Percentual acumulado
Irregularidades em conselhos de políticas públicas	1162	6,1	6,1	6,1
Irregularidades em licitações	3181	16,6	16,7	22,8
Irregularidades referidas a problemas de transparência	1242	6,5	6,5	29,3
Irregularidades em obras	1070	5,6	5,6	34,9
Irregularidades em infraestrutura	3600	18,8	18,9	53,7
Irregularidades financeiras	4587	23,9	24,0	77,7
Irregularidades administrativas	925	4,8	4,8	82,6
Falhas de outros órgãos	407	2,1	2,1	84,7
Irregularidades referidas a público-alvo	1541	8,0	8,1	92,8
Irregularidades em cadastros	1375	7,2	7,2	100,0
Não se aplica*	63	0,3	-	-
Total	19153	100,0	100,0	-

* Não se aplica diz respeito a irregularidades não descritas regularmente nos relatórios, impedindo sua classificação.

Fonte: Programa de Sorteios Públicos – Controladoria-Geral da União, 2003-2010.

Do total das 19153 irregularidades encontradas, o maior volume diz respeito a irregularidades no setor financeiro e na infraestrutura disponível dos municípios. O maior volume destas irregularidades diz respeito a falhas procedimentais, tendo em vista a não observância de regras dos programas de governo, bem como das regras gerais de descentralização de recursos. As irregularidades relativas aos conselhos de políticas públicas dizem respeito a algumas obrigações dos municípios com relação à constituição de conselhos de participação que acompanhem a aplicação dos recursos. Neste plano dos relatórios de auditorias, são verificadas as atas de reunião, as regras para a sua constituição, a regularidades de reuniões. As irregularidades em licitações diz respeito a problemas com relação à Lei 8.666, a qual fixa procedimentos de licitação pública e regras de publicidade das concorrências públicas, bem como regras para compras e contratação no setor público. As irregularidades referidas a problemas de transparência dizem respeito aos problemas de publicidade dos atos públicos praticados pelos municípios da amostra. Os problemas em obras dizem respeito a obras inacabadas, realizadas com material inadequado, não executadas e que não atendam às conformidades exigidas para a construção de aparelhos públicos. Os problemas de infraestrutura dizem respeito à infraestrutura física e de pessoal disponível nos municípios para a execução de programas e convênios. As irregularidades administrativas dizem respeito a questões organizacionais dos municípios, tais como a existência de planos diretores e organização visando à execução de programas e convênios. As falhas de outros órgãos dizem respeito às irregularidades encontradas, em

que a execução de programas e convênios não dependa apenas do município auditado, mas de outros órgãos tais como o Estado ou a própria União. As irregularidades referidas a público-alvo dizem respeito à aplicação e destinação correta dos recursos públicos para o público-alvo que é foco dos programas e convênios firmados com os municípios. Por exemplo, os recursos do Programa Bolsa Família, que devem ser aplicados diretamente para os seus beneficiários, não cabendo aos municípios parcela remuneratória sobre os recursos descentralizados. Por fim, as irregularidades que dizem respeito ao cadastro estão referidas a problemas encontrados em cadastros públicos e gestão da informação, em que privilégios ou aplicação indevida de recursos públicos são referidas.

O controle da administração pública brasileira é feito no contexto de procedimentos administrativos e criminais que visam não apenas à correção da aplicação de recursos públicos, mas também à correção quanto aos princípios da administração pública inscritos no artigo 37 da Constituição Federal, especialmente no que tange à legalidade, impessoalidade, eficiência, economicidade e publicidade. O exercício efetivo do controle da probidade em relação a estes princípios demanda, portanto, o funcionamento complexo de uma ecologia processual, que vão desde o processo de prestação de contas até o processo de persecução judicial. Desta forma, um sistema de instituições de accountability exige para si que estas instituições trabalhem, no contexto de uma teia complexa de procedimentos, obedecendo aos seguintes princípios, como definido por Doig e McIvor (2003):

- Controle do tempo e intervenção estratégica;
- Estabelecimento de prioridades de ação;
- Coordenação;
- Cooperação;
- Sequenciamento.

Apesar dos esforços envolvidos para se constituir uma ação estratégica das instituições e os esforços para a coordenação das atividades das instituições, o resultado revelado pela análise do Programa de Sorteios Públicos é bem abaixo do esperado. A interação entre as instituições que fazem a auditoria e controle da descentralização de recursos para os municípios brasileiros e o processo de persecução administrativa e criminal, bem como as soluções extrajudiciais, são abaixo do esperado. A figura 1

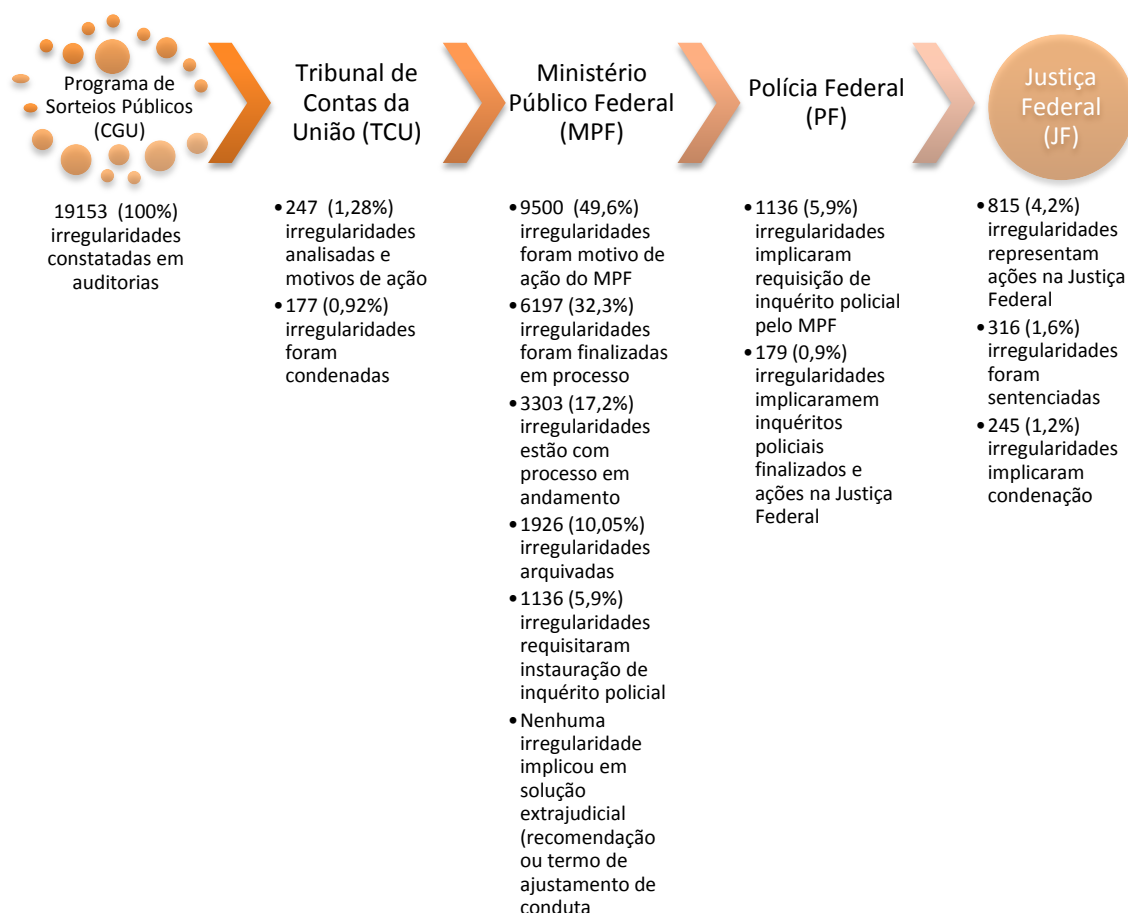
sintetiza o resultado do fluxo ecológico dos processos entre as instituições do sistema de accountability, revelando o gradativo esvaecimento do controle à medida que o fluxo dos processos avance.

A figura 1 aponta os percentuais de irregularidades verificadas no Programa de Sorteios Públicos e comunicadas às demais instituições envolvidas no sistema de accountability. Do conjunto de 100% das irregularidades apresentadas nos relatórios de auditoria do Programa de Sorteios Públicos, 49,6% delas foram analisadas pelo Ministério Público Federal, 32,35% destas irregularidades foram finalizadas no Ministério Público Federal e 10,5% delas foram arquivadas. Apenas 0,93% destas irregularidades foram implicadas em inquéritos policiais na Polícia Federal e apenas 1,28% destas irregularidades foram analisadas no Tribunal de Contas da União. No âmbito da Justiça Federal, apenas 4,25% destas irregularidades foram motivo de ação judicial, sendo que apenas 1,64% do conjunto de todas as irregularidades constatadas foram sentenciadas na primeira instância da Justiça Federal. Deste conjunto das irregularidades levantadas no Programa de Sorteios Públicos (19153 irregularidades), apenas 1,27% delas implicaram em condenação dos gestores públicos responsáveis pela aplicação dos recursos federais.

Tomando as irregularidades levantadas no âmbito da amostra, percebe-se que boa parte delas sequer foi considerada ou analisada pelas demais instituições. Ou seja, no fluxo dos processos, boa parte das ações de controle são perdidas ou dispensadas. Suscitamos a hipótese de que o baixo desempenho ocorre porque, apesar dos esforços de coordenação das atividades das instituições do sistema de accountability, e da fixação de metas, é baixa a cooperação interinstitucional no que tange ao controle da administração pública. Observando a figura 1, depreende-se que o desempenho é muito baixo no que tange à efetividade conjunta das ações administrativas e criminais, sendo isto resultado da interdependência dos processos, na matriz ecológica das instituições de accountability. Observando a atuação das instituições do sistema de accountability brasileiro, percebe-se que as instituições filtram os encaminhamentos dados pela Controladoria-Geral da União, acarretando um processo frouxo no que tange à responsabilização e sanção das irregularidades cometidas na gestão dos municípios.

Figura 1. Desempenho quantitativo quanto aos procedimentos administrativos e judiciais informados pelo Programa de Sorteios Públicos

Unidade análise: irregularidades



O baixo desempenho também ocorre se modificarmos a unidade de análise das irregularidades para os municípios. No contexto da amostra, apenas 175 municípios tiveram a análise de seus relatórios finalizadas no Ministério Público Federal. Apenas 13 municípios foram motivo de inquérito policial na Polícia Federal. O número de 32 municípios tiveram seus gestores condenados no Tribunal de Contas da União e 20 gestores foram condenados na Justiça Federal, conforme a Figura 2. Importante frisar que nenhuma recomendação ou termo de ajustamento de conduta foi encontrado para os municípios da amostra.

Gráfico 2. Desempenho quantitativo quanto aos procedimentos administrativos e judiciais informados pelo Programa de Sorteios Públicos

Unidade de análise: Número de municípios



O fraco desempenho decorre de uma baixa cooperação entre as instituições do sistema de accountability. Não no âmbito da fixação de metas e do processo decisório sobre as prioridades da ação institucional, mas no cotidiano do controle sobre a administração pública e no fluxo ecológico que cerca os procedimentos administrativos, judiciais e extrajudiciais. A próxima seção analisa a interação entre as instituições do sistema de accountability no Brasil.

A interação entre as instituições do sistema de accountability brasileiro

Os questionamentos levantados nas seções anteriores nos permite constituir um diagnóstico balizado no fluxo dos processos das ações de controle das irregularidades levantadas na gestão pública dos municípios brasileiros. Depreende-se das tabelas e gráficos acima que uma série de ações de controle são perdidas no fluxo processual, o que demanda tanto ações específicas de cada uma das instituições envolvidas quanto ações coordenadas entre as instituições do sistema de accountability. Ou seja, por hipótese, podemos dizer que do conjunto de informações levantadas a respeito da gestão pública municipal no Brasil, no âmbito de nossa amostra, o resultado proporcionado é pouco efetivo quanto à responsabilização dos agentes públicos envolvidos.

O procedimento de análise das entrevistas com os dirigentes das instituições de accountability visam a compreender duas ordens de questões: (1) – a compreensão do processo de institucionalização do sistema de accountability no Brasil; (2) – a

cooperação, coordenação e definição de prioridades estratégicas do sistema de instituições de accountability.

A estruturação das instituições de accountability

Não obstante as competências constitucionais destas instituições, o trabalho cotidiano realizado no seu interior, pelo conjunto de servidores designados para a realização de complexas tarefas que dizem respeito ao controle interno, ao controle externo, à investigação e às soluções judiciais e extrajudiciais, possibilita formular um ethos próprio a estas instituições. Por meio dos instrumentos de pesquisa disponíveis, foi possível constatar que as instituições do sistema brasileiro de accountability tem uma concepção própria dos mecanismos de gestão, formulando uma concepção quase existencial que define o seu papel no contexto do Estado brasileiro, em geral, e no contexto da administração pública, em particular.

Este ethos ao qual nos referimos constitui estas instituições como um local insulado no contexto do Estado brasileiro, formado por servidores públicos bastante qualificados, com forte formação técnica e dirigidos para o cumprimento de funções que são determinadas nos arranjos normativos (Nunes, 1997). Este cenário corresponde a todas as instituições analisadas, em que o seu insulamento em relação a mecanismos de clientelismo e corporativismo cria uma forma de imunidade a interesses políticos mais imediatos. De uma forma geral, os atores presentes nestas instituições são altamente qualificados e designados por concurso público para a consecução de suas tarefas no interior da burocracia. Mas um ponto chama a atenção em diversos discursos frequentemente apontados pelos entrevistados: a sua distância em relação à política partidária, a crítica ao Poder Legislativo e a crítica da política. Como presente em um dos relatos dos entrevistados:

“Tá lá o sistema político, porque, por exemplo, os ministros, os secretários, eles não são escolhidos por competência; eles são escolhidos porque é para ser, indicado pelo partido X, porque sempre é um acordo, então essa pessoa será que ela quer realmente combater a corrupção? Será que ela realmente quer mudar? Então esses políticos que a gente elege não ficam só lá. Eles de um certo modo também estão no comando do Executivo. Então está aí o problema. Para mim é essa política, o jeito como o sistema político foi desenvolvido aqui.”

Esta crítica da política e da representação foi uma ressonância constante no conjunto das entrevistas. Desta forma, nas entrevistas realizadas foi possível detectar que a configuração do etos profissional destas instituições procura por se contrapor a qualquer forma de intervenção de interesses políticos e representação. Os profissionais e dirigentes destas instituições colocam-se no lugar de vigilantes, contrapostos à representação política, cujo papel primordial é estabelecer uma forma de controle sobre a atividade da gestão pública no Brasil, tanto do ponto de vista de suas irregularidades formais, quanto da corrupção existente no interior do Estado brasileiro. A posição apresentada pelos dirigentes destas instituições é de uma contra-democracia. De acordo com o argumento de Rosanvallon, a contra-democracia é a emergência de um poder de vigilância, a multiplicação de poderes e uma crescente judicialização da política em função de uma desconfiança crescente nas sociedades democráticas (Rosanvallon, 2006).

O papel essencial que estas instituições compõem, no cenário da administração pública no Brasil, é se contrapor a qualquer forma de irregularidade na aplicação dos recursos públicos e no controle das políticas públicas. Importante frisar que, no conjunto das entrevistas, não há, entre os dirigentes, uma preocupação com os resultados da ação do Estado na sociedade, mas, sobretudo, com o controle formal e legalístico dos meios de aplicação e implementação das políticas públicas. Este papel de vigilância, por parte destas instituições, e como relatado nas diferentes entrevistas, é exercer o controle da gestão pública de forma a se contrapor à ação política, tendo em vista mecanismos fortemente institucionalizados de ação pública. Este processo de institucionalização das instituições do sistema de accountability constitui um profundo conflito com o sistema político, fazendo com que o processo de mudança institucional seja, na maioria dos casos, um processo de isomorfismo coercitivo (DiMaggio e Powel, 1983, 150).

É preciso compreender que a institucionalização destas instituições do sistema de accountability respeita à sua concepção processual e formal, em que as competências são fixas e claras para seus dirigentes, assegurando, conforme os relatos apontados nas entrevistas, que há forte autonomia de ação por parte destas instituições no contexto do Estado. Mas um ponto chama a atenção no que tange a esta questão das competências, importante como um achado desta pesquisa. As instituições têm competências fortemente institucionalizadas e trabalham exclusivamente dentro delas. De certo modo, a institucionalização destas competências promove um trabalho técnico e delimitado no

interior de cada instituição, fazendo com que o processo seja determinante para o sucesso das ações de controle e vigilância no interior do Estado. Ou seja, a forte institucionalização não cria nenhuma zona cinzenta na atuação destas instituições de accountability, havendo um processo bem delimitado. O problema que detectamos, a partir destas entrevistas, é que não há motivação para a constituição de trabalhos conjuntos e coordenados, fazendo com quem além do insulamento e crítica em relação às instituições de representação política, haja também um insulamento em relação ao conjunto das instituições do sistema de accountability. Ao cercarem-se exclusivamente em suas competências, cria-se um mecanismo com poucos incentivos para a cooperação e coordenação das ações, fazendo com que o conflito institucional ocorra tanto na dimensão externa do sistema de accountability, em que ele entra em choque com o sistema político, quanto na dimensão interna, em que as instituições estão em conflito.

Isto se revela fortemente quando os entrevistados foram interrogados a respeito do *trade-off* entre corrupção e desenvolvimento. A corrupção implica em altos custos de transação no serviço público. Os custos econômicos da corrupção representam consequências relacionadas à redução do incentivo ao investimento produtivo, pois a corrupção é vista como mais uma taxa a ser paga, diminuindo a rentabilidade de projetos (Shleifer, Vishny, 1993). Por fim, a corrupção reduz a eficácia dos recursos distribuídos pelo setor público, representando, também, um custo elevado de injustiça social (Rose-Ackerman, 1999).

Por outro lado, o enfrentamento da corrupção demanda gastos elevados com instituições de controle e burocracia, fazendo com que se ampliem processos burocráticos, licenças, autorizações e procedimentos formais para a execução de serviços públicos e atividades produtivas. Da mesma forma que a corrupção representa custos elevados de transação, atrapalhando o ambiente de negócios, as atividades da burocracia, que se elevam para controlar a corrupção, também afetam o desenvolvimento por conta de elevados custos em atividades improdutivas (Leff, 1964). Além disso, a ampliação do controle burocrático da corrupção gera efeitos negativos no interior do Estado, constituindo burocracias refratárias a qualquer tipo de inovação ou negócio, temendo cair na vala comum da corrupção. Desta forma, o controle da corrupção representaria, também, um elevado custo para o desenvolvimento, quando muitas vezes uma barreira intransponível (Anechiarico, Jacobs, 1996).

Frente a este *trade-off* entre a corrupção e o desenvolvimento, os entrevistados posicionaram-se totalmente contra, constituindo-o como uma falácia. Esta posição ficou

muito clara entre todos os entrevistados. Apesar de reconhecerem que o aumento de burocracia inerente com o aumento do controle público da corrupção implicar custos para o desenvolvimento, os entrevistados refutaram este *trade-off*, apresentando a luta contra a corrupção como um elemento constitutivo do processo de institucionalização das instituições do sistema de accountability. Por outro lado, o sistema político percebe a atuação destas instituições como indevida e fortemente marcada por uma perseguição a políticos.

Neste contexto, com competências claras e institucionalizadas, os operadores das diferentes instituições do sistema de accountability compreendem um papel de vigilantes da gestão pública, afirmando o seu papel como instituições contra-majoritárias, ou seja, sem um vínculo político ou partidário, fortemente autônoma em relação às pressões sociais e com forte grau de ação discricionária no contexto da administração pública brasileira. No contexto destas instituições, os seus dirigentes compreendem as ações de controle voltadas para os meios formais da gestão pública, sem uma preocupação mais sólida com os resultados e benefícios sociais alcançados. Segundo seus dirigentes, estas instituições devem ser capazes de se antepor às instituições políticas e constituir mecanismos de vigilância crescentes nas democracias contra a representação.

A coordenação, a cooperação institucional e a definição de prioridades estratégicas

A coordenação e cooperação institucional devem ser compreendidas como um elemento essencial para o controle da administração pública e para o enfrentamento da corrupção. Primeiro, porque não devemos compreender cada uma das instituições de forma isolada ou autossuficiente, num contexto institucional complexo. Existem complementariedades e relações subsidiárias entre as instituições, em que as ações desenvolvidas por uma delas é complementada pelas ações de outras, tendo em vista uma ecologia processual que deve ser sólida e consistente. Desta forma, faz mais sentido tratar a questão da coordenação e da cooperação entre as instituições como a formulação e desempenho do sistema de instituições de accountability. Coordenação e cooperação institucional são fundamentais para que este sistema de instituições funcione bem. Esta consistência sistêmica e processual, quando rompida, explica o mau desempenho do funcionamento do sistema de instituições de accountability.

O que mais chamou atenção nos relatos descritos pelos entrevistados quanto a esta temática é que o enfrentamento das irregularidades de gestão promove uma disputa institucional. Partindo da premissa que escândalos de corrupção criam um tipo de atenção da opinião pública para a administração pública e para a política, o enfrentamento da corrupção e o acionamento das instituições de accountability promove a constituição de uma conjuntura crítica. No contexto desta conjuntura, o trabalho desenvolvido termina por ser interessado para buscar resultados para a instituição que assume o protagonismo. Ser protagonista no enfrentamento da corrupção, na esfera pública, cria um interesse da opinião pública pelo trabalho ali desenvolvido. Como no relato de um dos entrevistados:

“Eu diria que todas são muito ciosas de captarem para si os louros do trabalho no combate à corrupção. Quando, digamos assim, este viés está presente, a cooperação não é aquela, mais fluida e eficiente, porque todo mundo quer mostrar serviço para a sociedade. Então em determinadas áreas de investigação as instituições só abrem para o Ministério Público quanto extrapola a ossada”.

A maioria dos entrevistados foi enfática em afirmar que há dificuldades para a cooperação institucional. O contexto de disputa política entre as instituições faz com que haja pouca cooperação, especialmente quando diz respeito a trabalhos que necessitam de coordenação e de presteza comum. A baixa efetividade da cooperação institucional, dentro deste sistema de instituições, não ocorre, portanto, por um vazio normativo. Os entrevistados foram enfáticos em afirmar que acordos de cooperação são firmados e existem, ampliando a interação entre as instituições. Porém, mesmo sabendo que a atuação destas instituições deve ser sistêmica, o contexto de disputa política termina por comprometer a ação conjunta e coordenada, tornando o problema da mudança institucional mais centrado na ecologia processual do que no processo de isomorfismo das instituições.

O segundo fator que os entrevistados destacaram e que dificultam a cooperação institucional é a ausência de um procedimento comum e padrões de avaliação e auditoria entre as instituições. Como exemplo, os entrevistados citaram a ausência de padrões de medição e avaliação de obras. Como as instituições, dentro de seu corpo de engenheiros, adotam padrões distintos, não existe uma averiguação comum, cujo resultado é produzir enorme retrabalho, retardo nos processos e divergências de avaliação.

Terceiro, como um fator decorrente do segundo, existe, entre as instituições, uma inconsistência processual, implicada, sobretudo, em divergências quanto aos procedimentos e normas envolvidos nos processos de auditoria e de persecução cível e criminal. Esta inconsistência ocorre por interpretações divergentes dos procedimentos e de normas do serviço público, acarretando uma incoerência quanto aos termos normativos necessários para o andamento das ações das instituições de accountability. Muitos entrevistados relataram haver disputa entre as instituições sobre a interpretação da lei, causando uma demora e retrabalho em processos.

Como destacado pelos entrevistados, esforços de cooperação existem. Mas o contexto de disputa política entre as instituições termina por prejudicar uma composição mais sistêmica das instituições. A presença da Rede de Controle representou, segundo os relatos dos entrevistados, um avanço institucional muito importante². Porém, ainda persiste o contexto de disputa entre as instituições, mesmo que acordos de cooperação tenham sido firmados entre elas. A complementariedade de competências obriga que as instituições mantenham uma interlocução e troca de informações. Mas, como alguns entrevistados afirmaram, a troca de informações é um elemento ainda tímido, porque não existe o compartilhamento coordenado de informações entre as instituições de accountability. O resultado é que este processo de mudança institucional das instituições de accountability no Brasil produziu mudanças incrementais particulares, por um lado, sem alterar a ecologia processual em função de um conflito explícito entre as instituições do sistema de accountability.

Neste caso, os entrevistados foram unânimes em apontar a necessidade do compartilhamento de informações e a constituição de um sistema comum de inteligência como uma questão fundamental para o desenvolvimento do sistema de instituições de accountability. Este ponto, conforme alguns entrevistados relataram, proporcionaria maior cooperação institucional, mas demandaria uma reforma que tratasse a questão dos sigilos, especialmente o bancário e fiscal, que poderiam dotar de maior poder este sistema de inteligência. No relato dos entrevistados, a questão da informação compartilhada tornou-se um elemento primordial para a cooperação neste sistema institucional de controle.

Porém, constatamos nas entrevistas que para além do problema de cooperação, o qual tem sido encaminhado, mas com dificuldades no sistema institucional, há um problema de coordenação. Alguns entrevistados apontaram que apesar de haver o esforço da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro

(ENCCLA), há alguns problemas de coordenação. Na avaliação dos entrevistados, a ENCCLA oferece um fórum importante para a troca de experiências e expertise. A ENCCLA é um fórum para a formulação de estratégias comuns ao sistema de instituições, mas tem dificuldades para a coordenação autoritativa das ações que serão tomadas no sistema de instituições. Os entrevistados relatam que a ENCCLA é bem sucedida na formulação de objetivos estratégicos, balizados em estudos comuns e na discussão de problemas comuns. Como apontaram os entrevistados, inovações legislativas foram produzidas no interior da ENCCLA, bem como a discussão de diversos problemas que são comuns ao sistema de instituições de accountability³.

Os entrevistados relatam que a interação entre as instituições e a integração coordenada de ações seria fundamental para o funcionamento do sistema. Contudo, atravessa esta questão da coordenação o problema da informação. Segundo alguns entrevistados, a intensidade da interação das instituições do sistema de accountability diminui à medida que a disputa institucional prevalece não só no campo político, mas também no da produção e tratamento da informação. O reconhecimento da necessidade de compartilhar informações foi relatada pela maior parte dos entrevistados. Contudo, eles também reconhecem que a informação é um elemento de poder. Como no relatos dos entrevistados:

“Então eu acho que não há integração no plano da informação, porque os órgãos acabam entrando naquela de que informação é poder. Tem que proteger a minha informação e eles não compartilham tanto. E para investigar a corrupção você precisa ter amplo acesso à informação”.

No relato de outro entrevistado:

“Há uma pluralidade, há quase que uma competição entre as entidades, para ver quem investiga mais, quem pune mais a corrupção.”

Nesta assertiva, a disputa por informação compõe um quadro de dificuldades para a coordenação das atividades do sistema de instituições de accountability. E, ao contrário do que apontaram os entrevistados quanto às dificuldades em relação à política, eles percebem que o exercício institucional de controle da administração pública não prescinde de estar inserido nas relações de poder. O domínio da informação empodera as instituições do sistema de accountability, tornando a sua atuação, para além dos trâmites administrativos, também política. A ENCCLA cumpre um papel primordial de ser um fórum para a deliberação de prioridades estratégicas. Porém, de acordo com os relatos, não tem tido capacidade para assumir a coordenação do sistema

de instituições de accountability, decorrendo disso que, na falta de coordenação, não há cooperação institucional, mas uma disputa política entre as instituições encarregadas de controlar a administração pública e enfrentar a corrupção. Como no relato abaixo, que expõe esta questão do conflito entre as instituições:

“É a questão de poder. Eu acho fundamental a questão de que a sua informação, se é você quem a encontrou, se é você que vai tratar aquilo individualmente, dentro de suas limitações, você tem depois o reconhecimento, a repercussão, com a sua instituição. Se você passa a repartir, está dividindo os méritos, ainda que isso pudesse enriquecer muito o trabalho de combate à corrupção. Eu acho que tem muito ainda de vaidades e isolamento para a preservação dos seus próprios poderes. O que é um enfraquecimento total do sistema de combate à corrupção. Eu penso que essa é um pouco a realidade.”

Neste contexto, um dos principais achados que explicam o modo de acordo com o qual ocorre uma inconsistência processual no sistema de instituições de accountability é o fato de que existe uma disputa política motivada pelo domínio da opinião pública. O fato de a corrupção e as irregularidades de gestão introduzirem atenção da opinião pública, faz com que ocorra uma profunda disputa entre as instituições, partindo da premissa que disto decorre reconhecimento e, portanto, um profundo poder simbólico. É este poder simbólico que introduz, no sistema de instituições de accountability, uma inconsistência processual, por meio da qual, sabendo que as competências são complementares, não há um sequenciamento de atividades e nem a devida atenção sobre elementos que atravessam a interação entre as instituições.

Apesar de esforços, como relatado pelos entrevistados, de coordenação e cooperação institucional, há pouco esforço coordenado capaz de assegurar o desenvolvimento integral das instituições do sistema de accountability. Criar incentivos para a coordenação é essencial para constituir cooperação, mesmo em um contexto de disputa por poder simbólico. Neste caso, o processo de mudança institucional esbarra na questão do sequenciamento de atividades, de forma que, mesmo dispondo de notícias de fato levantadas no Programa de Sorteios, a cooperação inefetiva das instituições do sistema de accountability prejudica a continuidade necessária das ações de controle e o enfrentamento das irregularidades de gestão e os indícios de corrupção levantados. Sem haver esforços comuns por parte das instituições que compõem o sistema de accountability, pouco avançará no enfrentamento dos problemas de qualidade do governo e da corrupção.

Conclusão

Depreende-se do caso brasileiro que a análise do processo de desenvolvimento institucional deve dar conta não apenas de uma abordagem interna às instituições, mas também a um processo mais amplo que compreenda as mudanças sistêmicas na ecologia institucional. Sem a compreensão dessa ecologia das instituições, baseada no fluxo processual que as cerca e no comportamento estratégico dos seus atores, não é possível compreender mais detidamente o desempenho do sistema institucional.

No que tange especificamente ao sistema de instituições de accountability, no caso brasileiro, atribui-se que o desenvolvimento institucional de cada uma das instituições é verificável. No entanto, desse processo de desenvolvimento não seguiram mudanças sistêmicas na ecologia de instituições, de forma a criar incentivos para a cooperação institucional, para a coordenação das atividades e para o sequenciamento das ações envolvidas no fluxo processual que as cerca. Da mesma forma, do processo de desenvolvimento institucional não seguiram razões para esvaecer e controlar o conflito político que cerca o sistema de instituições de accountability. O conflito político que cerca as instituições do sistema de accountability brasileiro paralisa o sequenciamento de atividades e cria um contexto de disputa política pela opinião pública.

O baixo desempenho, como no caso do Programa de Sorteios Públicos, revela uma ecologia institucional balizada na disputa política e no caráter pouco cooperativo das instituições de accountability, de forma a produzir um desempenho muito abaixo do esperado e pouco efetivo no que tange ao processo relacional da accountability. Apesar do processo de desenvolvimento das instituições de accountability, a ecologia sistêmica e o fluxo processual reproduzem um contexto de déficit de accountability.

Conclusões mais acertadas precisam ser tomadas em estudos comparativos, capazes de analisar diferentes processos de desenvolvimento institucional e constituir conclusões mais sólidas a respeito do desenvolvimento sistêmico das instituições de accountability. Por fim, para além de pesquisas comparativas, é necessário compreender e teorizar o processo sistêmico do desenvolvimento institucional, de maneira a compreender os clusters ou sistemas no interior de governos democráticos.

Referências

- ABRANCHES, Sérgio Henrique H. (1988). Presidencialismo de coalizão: o dilema institucional brasileiro. *Dados – Revista de Ciências Sociais*, vol. 31, nº 1.
- ANECHIARICO, Frank; JACOBS, James (1996). *The Pursuit of Absolute Integrity. How Corruption Control Makes Government Ineffective*. Chicago: The University of Chicago Press.
- ARANTES, Rogério B. (2011a). “Polícia Federal e Construção Institucional”. In: AVRITZER, Leonardo; FILGUEIRAS, Fernando (orgs.). *Corrupção e Sistema Político no Brasil*. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira.
- ARANTES, Rogério B. (2011b) “The Federal Police and Ministério Público”. In: POWER, Timothy; TAYLOR, Matthew (eds.). *Corruption and Democracy in Brazil. The Struggle for Accountability*. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- BALBE, Ronald (2013). *Controle Interno e o Foco nos Resultados*. São Paulo: Editora Fórum.
- BOVENS, Mark (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, vol. 13, nº 4, pp. 447-468.
- DIMAGGIO, Paul; POWELL, Walter (1983). The Iron Cage Revisited: Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, vol. 48, nº 2, pp. 147-160.
- DOIG, Alan; McIVOR, Stephanie (2003). National Integrity Systems. Assessing Corruption and Reform. *Public Administration and Development*, vol. 23, nº 4, pp. 317-332.
- FILGUEIRAS, Fernando; ARAÚJO, Mateus M. (2014). “A Política Anticorrupção e o Marco Legal no Brasil”. In: CUNHA, Isabel Ferin; SERRANO, Estrela (orgs.), *Cobertura Jornalística da Corrupção. Sistemas Políticos, Sistemas Midiáticos e Enquadramentos Legais*. Lisboa: Alêtheia Editores, pp. 36-71.
- FILGUEIRAS, Fernando (2013). “Corrupção e cultura política. A percepção da corrupção no Brasil”. In: TELLES, Helcimara; MORENO, Alejandro (orgs.). *Comportamento eleitoral e comunicação política na América Latina*. Belo Horizonte: Editora UFMG, pp. 221-258.
- FILGUEIRAS, Fernando (2011). Além da transparência: accountability e política da publicidade. *Lua Nova*, nº 84, pp. 65-94.
- LA PORTA, Rafael; LOPES-DE-SILANES, Florencio; SHLEIFER, Andrei; VISHNY, Robert (1999). The Quality of Government. *The Journal of Law, Economics, and Organization*, vol. 15, nº 1, pp. 222-279.
- LEFF, Nathaniel H (1964). Economic Development Through Bureaucratic Corruption. *American Behavioral Scientist*, vol. 8, nº 3.
- LIMONGI, Fernando (2006). A democracia no Brasil. Presidencialismo, coalizão partidária e processo decisório. *Novos Estudos*, nº 76.

LOUREIRO, Maria Rita; TEIXEIRA, Marco Antônio C.; CACIQUE, Thiago (2009). Democratização e Reforma do Estado: o Desenvolvimento Institucional no Tribunais de Contas no Brasil Recente. *Revista de Administração Pública*, vol. 43, nº 4, pp. 739-772.

MAINWARING, Scott (2003). "Introduction: Democratic Accountability in Latin America". In: MAINWARING, Scott; WELNA, Christopher. *Democratic Accountability in Latin America*. Oxford: Oxford University Press.

NUNES, Edson. *A gramática política do Brasil*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1997.

O'DONNELL, Guillermo (1999). "Horizontal Accountability in New Democracies". In: SCHEDLER, Andreas; DIAMOND, Larry; PLATTNER, Marc. *The Self-Restraining State. Power and Accountability in New Democracies*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

O'DONNELL, Guillermo (1996). Uma Outra Institucionalização: América Latina e Alhures. *Lua Nova*, nº 37, pp. 5-31.

PHILP, Mark (2009). Delimiting Democratic Accountability, *Political Studies*, vol. 57, nº 1, pp. 28-53.

PIERSON, Paul (2004). *Politics in Time. History, Institutions, and Social Analysis*. Princeton: Princeton University Press.

PORTO, Mauro (2011). "The Media and Political Accountability". In: POWER, Timothy; TAYLOR, Matthew (eds.). *Corruption and Democracy in Brazil. The Struggle for Accountability*. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

PRZEWORSKI, Adam; CHEIBUB, José Antônio (1999). "Democracy, elections, and accountability for economic outcomes" In: PRZEWORSKI, Adam; STOKES, Susan; MANIN, Bernard (Orgs.). *Democracy, accountability and representation*. Cambridge: University Press.

ROSANVALLON, Pierre (2006). *Le Contre-Democratie*. Paris: Seuil.

ROSE-ACKERMAN, Susan (1999). *Corruption and Government*. Cambridge: Cambridge University Press.

ROTHSTEIN, Bo (2011). *The Quality of Government. Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective*. Chicago: The University of Chicago Press.

SHLEIFER, Andrei; VISHNY, Robert (1993). Corruption. *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 108, nº 3.

SPECK, Bruno W. (2000). *Inovação e Rotina no Tribunal de Contas da União. O Papel da Instituição Superior de Controle Financeiro no Sistema Político-Administrativo Brasileiro*. São Paulo: Fundação Konrad-Adenauer Stiftung.

TAYLOR, Matthew; PRAÇA, Sérgio (2014). Inching Toward Accountability, *Latin American Politics and Society*, vol. 56, nº 2, pp. 27-48.

TAYLOR, Matthew; BURANELLI, Vinicius (2007). Ending Up in Pizza. Accountability as a Problem of a Institutional Arrangement in Brazil. *Latin American Politics and Society*, vol. 49, nº 1, pp. 59-87.

Notas:

¹ A solução extrajudicial é uma forma de resolução de conflitos não judicializada. No caso do Ministério Público, no Brasil, cabe a ele propor soluções judiciais com o objetivo de resolver conflitos. Para o exercício da accountability e do controle da gestão pública, cabe ao Ministério Público propor também recomendações e termos de ajustamento de condutas. Recomendação nada mais é do que o instrumento de que se utiliza o Ministério Público para alertar os agentes públicos sobre a necessidade de resolver determinada situação que possa estar irregular ou que pode levar à mesma. O termo de ajustamento de conduta (TAC) é um instrumento legal destinado a colher do causador do dano aos interesses difusos e coletivos, um título executivo de obrigação de fazer e não fazer, mediante o qual, o responsável pelo dano assume o dever de adequar a sua conduta às exigências legais, sob pena de sanções fixadas no próprio termo.

² A Rede de Controle é um centro decisório interorganizacional que visa aprimorar a efetividade da função de controle do Estado sobre a gestão pública. A partir 2009, iniciou-se à efetivação da Rede de Controle da Gestão Pública por meio da realização de oficinas de trabalho em Brasília e a implantação de redes nos estados. O principal objetivo da Rede de Controle é desenvolver ações direcionadas à fiscalização da gestão pública, ao diagnóstico e combate à corrupção, ao incentivo e fortalecimento do controle social, ao compartilhamento de informações e documentos, ao intercâmbio de experiências e à capacitação dos seus quadros.

³ A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) é uma iniciativa do Ministério da Justiça, do governo federal, representando um fórum de discussão a respeito das estratégias de combate à corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil. A ENCCLA reúne cerca de 60 órgãos, envolvidos direta ou indiretamente no combate à corrupção. Ela se organiza por uma Reunião Plenária anual, da qual participam todos os órgãos, com o objetivo de discutir o trabalho realizado ao longo do ano que passou e deliberar as ações a serem realizadas no ano subsequente; diversas reuniões dos Grupos de Trabalho, formados pelos órgãos participantes ou convidados, com o objetivo de executar as ações deliberadas pela Plenária; e, reuniões bimestrais do Gabinete de Gestão Integrada – GGI, que consiste em grupo de 25 órgãos participantes da ENCCLA com o objetivo de acompanhar a execução das ações, bem como propor as ações e recomendações a serem discutidas nas Reuniões Plenárias.